연구 논문

시민 불복종과 시민성

— 시민적 저항과 시민성의 더 넓은 지평 —*

김민혁** · 이종원***

목차

1. 서론
2. 국내 연구 동향
3. 시민성과 시민 불복종
   1) 시민성이란 무엇인가?
   2) 시민 불복종의 세 가지 모델과 시민성의 다양한 차원
4. 시민성으로서 시민 불복종의 실천적 함의: 전장연 이동권 투쟁을 중심으로
5. 결론

시민 불복종의 오랜 전통이 발전시켜 온 시민적 저항과 정치적 책임에 관한 폭넓은 이론적 자원은 오늘날 민주주의를 둘러싼 여러 위기 상황 속에서 그 중요성을 새롭게 재조명받고 있다. 시민 불복종 개념이 시민성을 보다 넓은 지평에서 상상함에 있어 가지는 유용성을 강조하며, 이 글은 다음의 두 문제를 다룬다. 먼저 우리는 시민 불복종 전통의 내적 다양성 및 개념적 개방성을 살펴봄을 통해서 저항의 차원을 통해 형성되고 표출되는 시민성의 복합적 층위에 대한 체계적인 이론적 검토를 진행한다. 다음으로 전장연 이동권 시위의 사례를 통해 '시민성'에 대한 우리 사회의 협소한 이해

www.kci.go.kr

가 정당한 형태의 정치적 저항을 어떻게 억압하는지를 살펴보고, 시민성에 대한 포괄적인 시각이 전장연 시위를 둘러싼 논쟁에 가지는 실천적 함의를 제시한다.

논문 분야: 정치학, 정치사상, 개념사

주제어: 시민 불복종, 시민성, 본질적 논쟁성, 시민적 저항, 전장연 이동권 시위

---

* 이 논문은 2022년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2022S1A5C2A02093466). 건설적인 비평 및 제안을 해주신 세 분의 심사위원들께 감사드리며, 이 글을 발전시키는 데 도움을 주신 김규리, 연준한, 정지현, 조대근 선생님 및 「서울대 민주주의의 위기와 혁신 콜로퀴움」(한국정치연구소 주최) 참석자분들께 감사드린다.

** 교신저자·공동 1저자, 경희대학교 공공거버넌스 연구소 학술연구교수, commongood@me.com

*** 제1저자, 인디애나 대학교(Indiana University) 정치학과 박사수료, jl189@iu.edu

www.kci.go.kr

1. 서론

민주주의의 역사에서 저항과 불복종이 차지하는 중요성은 새삼 강조할 필요도 없을 것이다. 어느 사회든 권위주의 세력 혹은 특권 집단이 사회적 약자나 소수자를 포함한 모든 구성원의 자유와 평등을 신장하는 개혁에 자발적으로 협조하는 경우는 매우 드물며, 한국의 민주주의 역사가 잘 보여주듯 실질적이고 근본적인 개혁은 시민들의 적극적이고 광범위한 저항이 표출되는 경우에 대개 실현된다. 그리고 "지연된 정의는 정의가 아니다"고 외치며 1960년대 미국의 민권 운동과 적극적 저항 운동을 이끌었던 마틴 루서 킹(Martin Luther King Jr.)의 예에서도 잘 드러나듯 어느 정도 성숙한 민주 사회에서도 '저항'은 사회에 만연한 구조적 부정의(예컨대 장애인 등의 소수자에 대한 기본권 외면)나 불평등 등을 시정하기 위해 시민(들)이 직접 나서서 변화와 개혁의 동력을 구성함에 있어 중요한 역할을 담당해 왔다. 그러나 최근 우리 사회를 뜨겁게 달군 전국장애인차별철폐연대(이하 전장연)의 이동권 시위를 둘러싼 논쟁에서도 잘 나타나듯, 시민적 저항 및 시민성에 대한 우리 사회의 여전히 협소한 이해는 나름의 정당성을 지닌 정치적 저항조차 부당하게 매도하는 방향으로 너무나도 쉽게 이어지는 모습을 보여주고 있다.

민주주의의 위기에 대한 최근의 전 세계적 차원에서의 문제의식은 시민적 저항과 시민성(citizenship)의 관계에 대한 관심으로도 이어지고 있으며,[1] 더불어 한동안 민주주의 이론가들의 관심에서 멀어진 것처럼 보

---

1 우리는 여기서 통상 시민권 혹은 시민성 등으로 번역되는 'citizenship'을 김주형·서현수의 연구를 따라 '시민성'으로 옮긴다(김주형·서현수, 2023, 「민주적 혁신의 정치이론: 역동적 민주주의를 향하여」, 『한국정치학회보』 제57집 1호, 한국정치학회, 7~32쪽 참조). '시민권'이라는 말은 권리의 내용이 주로 부각되는 측면이 있는 반면 '시민성'은 권리의

www.kci.go.kr

였던 '시민 불복종' 개념 또한 최근 들어 시민적 저항의 관점에서 재조명되고 있다.[2] 이러한 시민성과 시민 불복종에 대한 재조명의 배경에는 민주주의의 제도적·규범적 손상에 대응하기 위한 시민의 역할과 책임의 적극적 요청이 깔려 있다. 다양한 저항의 방식 가운데 시민 불복종 개념이 특별한 주목의 대상이 되는 것은 (3장에서 살펴볼 것처럼) 이 개념이 책임성, 원칙, 부당한 권력에 맞선 저항, 시민적 권리와 의무 등과 관련한 풍부하고 깊은 이념적 자원을 수반하고 있으며, 이것이 오늘날 우리가 필요로 하는 시민성을 모색하는 데 큰 적실성을 가지기 때문이다.

우리 학계에서도 최근 시민성에 대한 관심이 재점화되고 있다. 특히 시민성을 현대 민주주의 혁신의 핵심 요소로 간주하며 정치적 주체로서 시민의 권리·의무·역량 등의 차원에 대한 체계적 논의가 필요하다는 시각은 오늘날 민주주의 위기 담론이 상대적으로 놓치고 있는 부분에 대한 정확한 지적으로 보인다.[3] 그러나 시민성에 관한 기존의 논의가 제도적 혁신과 시민적 역량의 강화라는 선순환 구조를 이론화하는 데 방점을 두었다면, 이 글에서 우리는 제도 영역 바깥에서 형성되고 표출되는 '시민적 저항' 또한 시민성에 관한 논의에 반드시 포함되어야 할 것을 주장한다. 왜냐하면 합법적인 창구를 통한 중대한 부정의 혹은 사회 문제의 해결의 어려움이 증가하는 민주주의의 제도적·규범적 위기 상황에서

내용을 포괄하지만 그것을 넘어선 시민적 태도, 시민으로서의 의무와 같은 개념까지도 포괄할 수 있기 때문이다. 한편 일부 학자들이 시민성으로도 번역하지만, 주로 예의, 정중함으로 번역되는 'civility'는 시민적 태도를 지칭하는 것으로 볼 수 있다. 필자들은 맥락에 따라 예의, 정중함, 시민적 태도 등으로 이 단어를 사용했다.

2 얀-베르너 뮐러, 2022, 『민주주의 공부』, 권채령 역, 월북; William E. Scheuerman(Ed.), 2021, *Cambridge Companion to Civil Disobedience*, Cambridge: Cambridge University Press.

3 김주형·서현수, 2023, 앞의 논문.

www.kci.go.kr

시민적 저항은 시민 개개인이 직접 실천할 수 있는 민주적 의무와 원칙에 대한 이론적·실천적 함의를 제공하기 때문이다.

이와 동시에, 이 글은 시민 불복종과 관련된 상당수의 기존 논의 — 특히 롤즈(John Rawls)의 이론 및 이를 둘러싼 이론적으로 추상화된 논쟁 — 가 보이는 문제점, 즉 시민 불복종 전통을 고정적이고 단일한 전통으로 간주하는 경향이 시민 불복종 전통 및 시민성 개념이 가진 다층적이고 개방적 의미에 대한 이해를 가로막는다는 점을 주장한다.[4] 이에 대한 대안으로서 우리는 내적으로 다원적이고 (맥락과 상황에 따른) 다양한 해석과 실천에 개방적인 개념을 '본질적 논쟁성'의 틀로 설명한 갤리(W. B. Gallie)의 접근법을 통해 시민 불복종과 시민성의 관계를 복합적으로 살펴볼 것을 제안한다. '본질적 논쟁성'의 관점에서 시민 불복종의 다원적 전통은 부당한 국가적·제도적·법적 권위 등에 저항하는 헌신적이고 책임감 있는 개인(들)이라는 정치적 목적 혹은 이상을 공유하는 다양한 형태의 저항 운동을 포괄하며, 이를 통해 우리는 '시민성'이라는 개념 자체도 폭넓은 방식으로 상상될 수 있음을 보여줄 것이다.

이 같은 포괄적 접근을 통해 우리는 저항의 시민성이 — 전장연 시위에 종종 가해지는 이분법적 도식처럼 — '법률을 준수하는 모범 시민'과 '법률을 위반하는 불량 시민'과 같은 단순화된 구도가 아니라 다양한 층위에서 구체적인 상황과 맥락에 따라 논의되어야 함을 주장한다. 이를 위해 우리는 먼저 2장에서 '시민 불복종' 개념이 국내 학계에서 어떻게 연구되고 이해되었는지를 비판적으로 분석하고 평가한 후, 3장에서 시

4 이 같은 견해는 다음의 문헌들을 자세히 참조했다. William E. Scheuerman, 2021, "Introduction: Why, Once Again, Civil Disobedience?" In *Cambridge Companion to Civil Disobedience*, edited by William Scheuerman, Cambridge: Cambridge University Press, pp.1~25.

www.kci.go.kr

민성에 대한 개념 규정을 하고, '본질적 논쟁성'의 관점에서 시민 불복종의 다원적 전통을 재구성함으로써 이것이 저항의 시민성에 주는 이론적 함의를 제시한다. 이어 4장에서는 실제적 사례로서 전장연의 저항 운동을 둘러싼 논쟁을 살펴보며, 본질적으로 논쟁적이고 다층적인 개념으로서의 시민성 및 시민적 저항에 대한 이해가 전장연 이동권 시위에 가해진 '비시민성'이라는 비판을 사유하는 데 있어서 가지는 실천적 함의를 살펴본다. 5장에서는 이 글의 논의를 종합한다.

2. 국내 연구 동향

국내 학계에서도 2000년대 초반을 기점으로 '시민 불복종' 개념 혹은 전통에 대한 관심이 높아졌고, 이와 관련된 연구들도 시민 불복종의 법(철)학적 정당화 가능성의 문제에서부터 민주주의 이론, 그리고 저항 운동의 맥락 등에서 폭넓게 전개되어 왔다. 특히, 제16대 총선(실시일은 2000년 4월 13일)을 앞두고 총선시민연대가 선거 관련법 위반을 감수하며 전개한 '낙천·낙선 운동'은 시민 사회 영역의 정치 운동 혹은 저항 운동이 때로는 실정법이 설정하는 기준에 '불복종'하면서도 나름의 정당성과 규범적 원칙을 주장할 수 있으며 '시민 불복종'이라는 정치적 개념이 유용한 이론적 틀과 언어를 제공한다는 논의를 촉발시켰다. 대표적으로 2001년에 출간된 『법치국가와 시민불복종』을 언급할 수 있는데, 이 저술에 참여한 법철학자들은 시민 불복종 개념이 법 이론적 성찰의 장의 중심적 주제가 되었음을 밝히며 시민 불복종의 법적 정당화 가능성에 대한 다양한 관점을 제시했다.[5]

법철학자들이 주로 시민 불복종이라는 형태의 시민적 저항 행위가 '입

www.kci.go.kr

헌주의', '법의 지배', '법적 정당성과 안정성'이라는 현대 법치 국가의 핵심적 가치들과 충돌하는 지점에 초점을 두어왔다면, 정치사상 연구자들의 관심은 존 롤즈나 한나 아렌트(Hannah Arendt)와 같은 현대 정치사상의 주요 이론가들이 제시한 시민 불복종 논의를 — 대개의 경우 — 비판적으로 검토하는 방식으로 이 개념의 이론적 토대 및 정치적 함의에 대한 이해를 넓혀온 것으로 평가할 수 있다. 이 가운데서 국내의 가장 체계적인 논의로는 2001년에 출간된 오현철의 저서를 꼽을 수 있는데, 이 책은 롤즈와 하버마스(Jürgen Habermas), 코언(Carl Cohen) 등의 주요 이론가들의 논의에 기반해 시민 불복종의 정의, 유형, 성격, 역사와 사례 및 시민 불복종의 정당성에 관한 주요한 논쟁 지점들을 상세히 소개하고 있다.[6] 정치사상가로서 시민 불복종의 이론적 논의에 중요한 기여를 한 존 롤즈와 한나 아렌트에 대한 심층적인 논의로는 장동진·김범석의 연구와 서유경의 연구가 대표적이며, 롤즈가 제시한 시민 불복종 이론에 대한 '주류적' 이해의 한계점에 대해서는 맹주만과 이재승이 비판적 관점을 제시한 바 있다.[7] 이 같은 연구들은 현대 민주주의 사회라는 맥락에

---

5 한국법철학회 편, 2001, 『법치국가와 시민불복종』, 법문사. 이 책에서 박은정은 현대 법치 국가의 현실적·제도적 한계를 고려할 때 시민 불복종 행위가 기본권 이론의 차원에서 정당화될 수 있으며 따라서 이 행위에 대한 법적 존중의 태도가 요청된다는 점을 강조했고, 양건과 이상돈은 입헌 민주주의의 '안정 장치'이자 보완적인 수단으로서 시민 불복종의 역할을 조명했다.

6 오현철, 2001, 『시민불복종: 저항과 자유의 길』, 책세상.

7 장동진·김범석, 2016, 「입헌민주주의와 시민불복종: 존 롤즈와 한나 아렌트를 중심으로」, 『21세기정치학회보』 제26집 4호, 21세기정치학회, 97~124쪽; 서유경, 2003, 「현대 대의 민주주의에 있어 시민불복종의 정치철학적 논거: 미셸 푸코와 한나 아렌트의 '저항 (resistance)' 개념 연구」, 『정치사상연구』 제9호, 한국정치사상학회, 247~273쪽; 맹주만, 2005, 「합법적 권위와 시민불복종」, 『철학탐구』 제18호, 중앙대학교 중앙철학연구소, 277~315쪽; 이재승, 2014, 「불복종, 저항 그리고 민주주의」, 『민주법학』 제55호, 민주주의법학연구회, 13~51쪽.

www.kci.go.kr

서 '시민성'과 '시민의 정치 참여(혹은 정치적 실천)', '저항'으로서 시민 불복종이라는 개념이 수반하는 의미에 관해 다양한 관점의 분석을 제공하고 있다.

하지만 앞서 언급한 기여에도 불구하고, 국내 학계에서의 시민 불복종 연구 혹은 담론은 다음과 같은 한계점을 지니고 있다. 첫째, 기존 연구는 다양한 해석과 실천이 경합하는 정치적으로 논쟁적인 개념으로서의 '시민 불복종'에 대한 이해와 접근을 시도하지 않았다. 이와 같은 경향은 일부 잘 알려진 이론(예컨대 대표적으로 롤즈의 정식화)을 마치 시민 불복종 전통의 전형으로 전제할 위험이 있다.[8] 필자들은 이러한 일반화가 시민 불복종 전통을 지나치게 단순화하는 오류를 범한다는 점을 주장한다. 둘째, 앞서 언급한 내용의 연장선상에서, 시민 불복종의 주제를 다루는 국내의 기존 연구들은 시민 불복종을 하나의 고정된 혹은 단일한 전통으로 보는 시각하에서 그 전통이 지닌 핵심적 원칙을 '추출'하고자 하는 시도로 이어지는 경우도 빈번하게 관찰된다. 3장에서 자세히 논의하듯이, 역사적 관점에서 시민 불복종 전통은 다양한 맥락과 문제의식 속에서 다양한 행위자들 혹은 이론가들[예컨대 간디(Mohandas Gandhi), 킹, 롤즈, 하버마스 등]에 의해 형성되고 발전되어 왔다. 여기서 문제가 되는 지점은 '공통적인 부분'으로 여기지는 요소들마저도 결코 절대적인 것이 아니며 지속적인 논쟁에 열려 있다는 점이다. 그럼에도 불구하고 이론적 일관성을 추구하는 입장에서는 공통적인 부분만을 추출해 '시민 불복종' 개념의 핵심적 요소를 규정하고자 하는 유혹을 떨치기 힘들다.

---

8 이는 국내 기존 연구뿐만 아니라 영미권에도 공통적인 경향이다. 대표적인 사례로는 다음을 참조. Robin Celikates, 2016, "Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation: Beyond the Liberal Paradigm," *Constellations* 23(1), pp.37~45; Candice Delmas, 2018, *A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil*, Oxford: Oxford University Press.

www.kci.go.kr

따라서 시민 불복종을 고정되고 단일한 이념으로 정의하고자 하는 시도는 이 전통을 왜곡하거나 아니면 자기모순에 빠질 위험을 항상 내포한다.

이러한 내적 모순은 기존 연구 중에서 비교적 폭넓은 전통 및 논쟁을 다루고 있는 오현철의 연구에서도 발견된다. 그는 소로(Henry David Thoreau)에서부터 미국의 흑인 민권 운동, 시애틀(Seattle) 세계무역기구(WTO) 회의 반대 운동, 중국의 파룬궁(法輪功) 시위 등에 이르는 다양한 역사적 사례들을 시민 불복종으로 포괄하며 이 개념을 "사회적 악을 제거하기 위한 성찰적이고 비이기적인 자기희생 행위"로 정의한다.[9] 그런데 문제가 되는 대목은 그가 시민 불복종을 "현존하는 민주주의 체제의 정당성을 인정하는 한도에서의 저항운동"으로 규정하면서 따라서 "법률에 의한 처벌을 감수하는 것은 당연"하다고 주장하는 부분이다.[10] 다음 장에서 자세히 살펴보겠지만, 시민 불복종 전통에서 '자기희생' 요건은 핵심적인 동시에 논쟁적인 요소이다. 따라서 시민 불복종의 범위를 '처벌 감수'의 경우로 한정하는 것은 자의적인 동시에 이 전통의 범위를 부당하게 좁히는 결과를 초래한다. 오현철 역시 이러한 논쟁점을 인지하고 있으나 시민 불복종에 대한 정식화된 규정을 여전히 고수하는 것으로 보이는데, 이는 '법적 처벌'을 회피했던 19세기 미국의 도망 노예법(Fugitive Slave Act) 저항 운동가들을 (다른 유형의 저항 행위가 아닌) '시민 불복종'의 범주에 포함시키면서 이들에 대해 '예외적 경우'라는 단서를 달고 있는 데서도 잘 드러난다. 그렇다면 시민 불복종은 원칙적으로는 '처벌 수용'을 따르되 예외적으로 '처벌 회피'가 가능하다는 것일까? 그러한 예외는 언제 허용되는가? 이 질문들에 대한 적절한 대답을 위해서는 시민 불복종 개념

9 오현철, 2001, 앞의 책, 140쪽.

10 오현철, 2001, 앞의 책, 139~140쪽.

www.kci.go.kr

에 대한 정식화를 추구하기보다는 그것의 본질적 논쟁성을 인정하는 것이 바람직하다고 필자들은 주장한다.

이 같은 문제의식하에서, 다음 장에서는 '시민 불복종'을 단일하고 고정된 시각이 아닌 '본질적으로 논쟁적인 개념'으로 접근해야 한다는 관점을 제시한다. 그리고 이를 토대로 시민 불복종 전통이 '시민성(citizenship)' 및 '시민적 태도(civility)'를 규정하는 다층적이고 폭넓은 방식을 살펴보고, 이 같은 접근이 저항적이고 민주적인 시민성의 한 형태로서 '시민 불복종'을 재구성하는 데 있어서 어떠한 함의를 가지는지를 검토한다.

3. 시민성과 시민 불복종

1) 시민성이란 무엇인가?

본질적으로 논쟁적 개념으로서 '시민 불복종'이 시민성을 이해하는 데 어떻게 기여하는지를 살펴보기에 앞서, 시민성의 두 전통에 대해 이해할 필요가 있다. 정치사상의 전통에서 시민성은 주로 자유주의와 공화주의라는 두 가지 다른 전통에서 논의되어 왔다.[11] 자유주의 전통은 시민성을 개인의 자유와 권리를 보장하는 법적 지위로 이해한다. 여기서 시민성은 법적 권리를 지닌 개인이 국가에 기본적인 권리뿐만 아니라 국가 내 공통의 자원에 대해 청구하는 것으로 이해된다. 반면 공화주의 전통은 시민의 정치적 주체성을 강조한다. 즉, 공화주의 전통은 시민성을 단순히 국가가 각 개인에게 부여한 법적 권리가 아니라, 정치 공동체에 대

11 Richard Bellamy, 2008, *Citizenship*, Oxford: Oxford University Press, pp.29~51.

www.kci.go.kr

한 책임에 기초해 정치에 참여하고 특정한 정치적 책임의 수행을 시민권의 본질로 본다.[12]

그러나 상이한 것처럼 보이는 시민성에 대한 이 두 가지 관점이 반드시 대조되거나 상충되는 것으로 볼 수는 없다. 정치 공간에 참여하고 목소리를 내기 위해서는 정치 공동체 내에 구성원으로서 인정받고 개인들의 법적·정치적 권리를 보장받는 것이 필요하다. 역으로 정치 공동체 내에 특정 권리의 수혜자로서 지위를 지속적으로 유지하고 권리의 내용을 확장시키기 위해서는 정치 과정에 참여해 자신의 권리를 주장하는 것이 필요하다.[13] 즉, 법적 지위로서 시민성이 다양한 정치적 활동가 행위를 더 정당하게 만들어주는 한편 개인의 법적 위상이 지켜지기 위해서는 정치적 참여와 시민으로서의 책임을 수행하는 것이 필요하다. 따라서 시민성은 법적으로 보장된 권리를 요구하는 것은 물론 정치 공동체에 대한 책임감과 관심을 갖고 정치적 삶에 적극적으로 참여하는 것 두 가지를 모두 포괄하는 것으로 이해할 수 있다. 다음 절에서 이어서 살펴볼 시민 불복종의 세 모델(종교적·자유주의적·민주적 모델)은 '시민성'이 가진 이러한 복합 층위에 관한 폭넓은 이론적 지평을 보여준다.

2) 시민 불복종의 세 가지 모델과 시민성의 다양한 차원

헨리 데이비드 소로가 미합중국의 멕시코에 대한 전쟁과 노예제라는

---

12 Elizabeth Cohen and Cyril Ghosh, 2019, *Citizenship*, Cambridge: Polity Press, pp.25~26.

13 Micahel Walzer, 1989, "Citizenship," In *Political Innovation and Conceptual Change*, edited by Terence Ball, James Farr, and Russell Hanson, Cambridge: Cambridge University Press, pp.211~219.

www.kci.go.kr

부정의에 저항하기 위해 납세 거부를 한 이래로, 시민 불복종은 여러 다른 정치적 상황 속에서 다양한 방식으로 실천되어 왔다. 스코틀랜드의 철학자 갤리가 1956년 논문에서 처음 제안한 "본질적으로 논쟁적인 개념"이라는 용어는 시민 불복종의 이 같은 내적 다양성과 복합성을 이해하고 나아가 이 개념을 둘러싼 지속적인 논쟁과 옹호 가능한 개념 사용의 범위를 검토함에 있어서 상당한 유용성을 지닌다. 갤리에 따르면 특정 경합적 개념은 내적으로 복합적이고 다양한 요소로 구성되어 있고 각 요소는 일반적으로 전체로서 개념 일부를 구성한다고 보아야 한다. 또 이론(異論)의 여지가 있는 개념은 개방적이어서 이것을 다루는 방식이 다양할 수 있을 뿐만 아니라 변화하는 상황에 맞춰 개념의 수정을 거칠 수 있다고 본다.[14] 그는 '본질적으로 논쟁적인 개념'을 통해 학계에서 자주 사용되는 개념의 의미와 본질에 대해 하나의 확립된 정의가 있다기보다 경쟁적인 정의가 있을 수 있음을 인정하고 이것의 내적 차이를 인정하는 가운데 개념을 건설적으로 이해할 수 있는 방식을 제공한다.

본질적으로 논쟁적인 개념으로서 시민 불복종은 '공개성(publicity)', '양심성(conscientiousness)', '비폭력성(nonviolence)', '법에 대한 충실성(fidelity to law)' 등 핵심적인 요소들을 둘러싸고 다양한 해석과 실천에 열려 있다. 본질적으로 논쟁적인 개념으로 시민 불복종을 이해하는 것은 이 개념의 전통이 갖고 있는 이론적 자원들에 대한 이해를 돕는 동시에 이 개념에 내재된 시민성의 다층적인 의미를 재조명하는 데 도움이 된다. 이와 관련해 우리는 윌리엄 슈어먼(William E. Scheuerman)이 2018년 저서에서 제시한 시민 불복종의 세 유형 — 종교적 모델, 자유주의적 모델,

---

14 Walter Gallie, 1956, "Essentially Contested Concepts," *Proceedings of the Aristotelian Society* 56, p.172.

www.kci.go.kr

민주적 모델 — 이 이 개념을 둘러싼 다양한 논의를 체계화하고 이것이 저항의 시민성에 갖는 복합적 함의를 고찰하는 데 유용한 틀을 제공한다고 보고, 이하에서 슈어먼의 논의에 대한 자세한 분석을 진행한다.[15] 유념해야 할 점은 이 세 유형이 상호 배타적이지 않으며 각각의 유형은 중첩되는 특징을 갖고 있을 수 있다는 점이다. 아래에서 우리는 각 유형의 상대적 강조점 — ① 책임성과 헌신의 에토스, ② 기본권 보호, ③ 자기 지배의 실현 등 — 에 주목해 이것이 민주적이고 저항적인 시민성에 갖는 함의를 중심으로 논의를 전개한다.

(1) 종교적 모델

슈어먼은 시민 불복종의 첫째 유형으로 종교적 시민 불복종을 제시한다. 이 유형의 대표적 사례로는 20세기 중반 시민 불복종의 실천을 가장 성공적으로 이끌었던 두 인물인 주로 마틴 루서 킹과 마하트마 간디를 들 수 있다.[16] 종교적 시민 불복종 모델이 중요한 까닭은 이들이 오늘날 시민성을 이해할 때 일정 부분 잊힌 지평인, 정의롭지 않은 질서에 저항해야 할 의무를 강조하고 여기서 자기희생과 헌신이라는 덕목을 조명하기 때문이다. 자기희생을 통해 부정의한 질서와 법에 저항함으로써 종교적 시민 불복종 모델은 궁극적으로 더 나은 질서를 탄생시킬 것을 목표로 한다. 뿐만 아니라 이들은 시민성의 일환으로 책임성 있고 절제된 저항의 태도를 지니는 것이 중요하다고 보고, 시민 불복종의 핵심 요소 —

15 여기에 더해 슈어먼은 아나키스트적 유형의 시민 불복종을 추가한다. 그러나 필자들은 여기서 이 글의 목적인 시민성에 대한 조명을 고려했을 때 아나키스트 모델의 구성적 함의를 찾기 어렵다고 판단하고 이 유형에 대해서 소개하지 않는다. 아나키스트 모델에 대한 슈어먼의 토론은 William Scheuerman, 2018, *Civil Disobedience*, Cambridge: Polity Press, pp.81~100을 참조.

16 Scheuerman, 2018, 앞의 책, pp.11~31.

www.kci.go.kr

‘공개성’, ‘양심성’, ‘비폭력성’, ‘법에 대한 충실성’ — 를 개념적으로 그리고 실천적으로 구체화시켜 후대의 시민 불복종 이론에 영향을 미쳤다는 점에서 대단히 중요하다.

먼저 20세기에 시민 불복종 운동의 실천을 점화시킨 마하트마 간디는 영국의 식민 지배 상황 속에서 만들어진 부당한 소금법을 의도적으로 위반하고 이것이 만들어내는 부정의에 저항했다. 간디가 시민 불복종을 실천하게끔 영감을 준 것은 종교 정신에 기초한다. 그는 자기희생을 통해 현재의 부정의에 저항하는 신성한 의무를 지는 것이 진리 추구자(Satyagrahis)의 의무라고 가르친다.[17] 진리를 찾는 행위와 시민 불복종이란 저항 행위는 불가분의 관계에 있기 때문에, 그는 엄격한 절약, 금욕, 형제애의 실천을 강조했다.[18] 뿐만 아니라 이것은 비폭력적 행동을 공개적으로 수행하고 법적 처벌을 받아들일 것을 요청한다. 그것이 곧 진리가 우리에게 요구하는 것이기 때문이다.[19] 이런 엄격한 규율과 도덕적 행동 기준에 더해 간디는 시민 불복종이 비록 현행법의 부정의에 저항하지만, 현행법을 위반하더라도 그 위법 행위의 결과로 주어지는 처벌을 받아들여야 한다고 본다. 시민 불복종자들은 자신들의 행위가 현재의 부정의한 법을 폐기하고 더 정의로운 법질서를 창조할 것을 목표로 하고, 따라서 자신들의 행동이 도래할 미래의 정의로운 법질서의 에토스를 갖고 있어야 하기 때문이다.[20]

---

17 Alexander Livingston, 2018, “Fidelity to Truth: Gandhi and the Genealogy of Civil Disobedience,” *Political Theory* 46(4), pp.515~516.

18 Mohandas Gandhi, 1987, *The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi*, edited by Raghaven Iyer, Oxford: Oxford University Press, p.191.

19 Scheuerman, 2018, 앞의 책, p.14.

20 Gandhi, 1986, 앞의 책, p.419.

www.kci.go.kr

간디의 시민 불복종에 깊은 영감을 받아 마틴 루서 킹 목사는 당시 미국 내 뿌리내려 있던 부정의인 인종 차별의 관습과 이를 지탱하는 법률에 저항하는 시민 불복종 운동을 주도했다. 킹은 기독교 사상에 영감을 받아 시민 불복종을 정당화시켰다. 그는 기독교 사상에 기초해 당시에 흑인들이 겪고 있던 갖가지 인종 차별이라는 부정의에 저항하고 이 운동에 헌신하는 것이 기독교인이 마땅히 수행해야 할 의무라고 보았다. 간디와 유사하게 킹은 정의로운 사회에 대한 열망은 사랑이란 종교적 가치에 기초한 실천이어야 하고, 이 실천은 절제, 책임감, 그리고 무엇보다 자기희생을 요구한다. 예컨대 킹은 비폭력적 행위를 공개적으로 수행하고 기독교의 정신인 사랑과 존중을 자신들의 적대자들에게 보여줌으로써 자신들의 선한 의도를 증명해야 한다고 주장했다.[21] 이에 더해 킹은 시민 불복종에 참여하는 행위자는 "자신의 양심이 부정의하다고 판단하는 법"을 의도적으로 위반함으로써 불복종을 실천하면서도 "그러한 부정의에 대한 공동체의 양심을 일깨우기 위한 목적에서 기꺼이 감옥에 투옥되는 처벌"을 받아들일 것을 요구한다.[22] 오직 이러한 자기희생을 "애정 어린 마음으로" 또 "기꺼이" 받아들일 때 정의를 추구하는 시민 불복종자의 법률 위반 행위가 실질적 의미에서 "법에 대한 최상의 존중을 표현"할 수 있기 때문이다.

종교적 시민 불복종 모델로 확인할 수 있는 시민성의 중요한 측면은 바로 자기희생과 헌신을 통해 현재의 부정의에 저항하고 더 정의로운 법질서를 만들어내기 위한 직접 행동을 실천하는 것이다. 그러나 그 행동은 절제되지 않거나 무질서를 창조해 내는 것이 아니라, 더 나은 질서

---

21 Martin Luther King Jr,, 1963, "Letter from Birmingham Jail," Jack Miller Center.

22 King Jr,, 1963, 앞의 글.

www.kci.go.kr

를 예시할 수 있는 책임성 있는 정치 행위여야 한다. 따라서 종교적 모델은 시민 불복종이라는 저항 행위에 엄격한 수준의 비폭력, 공개성, 법에 대한 충실성, 법적 처벌의 수용 등의 원칙을 준수하며 행동하는 것이 뒤따를 것을 요청한다. 물론 종교적 신념과 규율에 기반한 시민성 모델은 (슈어먼의 지적처럼) 같은 종교적 가치를 공유하지 않는 사람들에 대해서는 설득력이 제한될 수 있다는 한계가 있다.[23] 그럼에도 불구하고 간디와 킹이 시민 불복종 전통에서 지속적인 도덕적 권위를 유지하는 이유는 무엇일까? 그것은 아마도 그들의 종교적 신념을 공유하지 않는 이들에게도 불복종이 절제되고 책임 있으며 보편적 정의에 호소하는 방식으로 실천되어야 한다는 메시지가 호소력을 가지기 때문일 것이다. 이러한 지점은 저항의 시민권이 규범적 권위를 어떻게 확보하고 주장할 것인가의 문제에도 중요한 함의를 제공한다.

(2) 자유주의적 모델[24]

슈어먼이 제시한 두 번째 시민 불복종 유형인 자유주의적 모델은 종교적 시민 불복종 모델의 한계를 보충하면서 저항 행위에 내재된 다른 차원의 시민성을 보여준다.[25] 종교적 모델은 한 사람의 종교인이자 시민이 엄격히 규율된 방식으로 자기희생을 통해 부정의에 저항하는 것을 그 특징으로 한다. 반면 롤즈의 이론으로 대표되는 자유주의 시민 불복종 모델은 종교적 시민 불복종 모델이 다원주의 사회와 부합하지 않음

23 Scheuerman, 2018, 앞의 책, pp.27~31.

24 여러 자유주의자들이 시민 불복종에 대한 글을 썼지만 지면 관계상 우리는 여기서 롤즈의 논의를 중심으로 이 절을 풀어 나가려고 한다. 시민 불복종에 대한 롤즈의 관념이 자유주의적 시민 불복종의 특징을 가장 체계적이면서도 뚜렷하게 보여주기 때문이다.

25 Scheuerman, 2018, 앞의 책, pp.32~54.

www.kci.go.kr

을 지적한다. 그리고 이 모델은 시민 불복종 개념과 이것이 내재적으로 갖고 있는 시민성에 대한 강조가 종교나 도덕에 대한 참조 없이도 일반 시민들에게 호소력을 지닐 수 있는 방향으로 이론과 개념을 재구성한다.[26]

간디와 킹에게 시민 불복종은 현재의 체계나 법질서가 정의롭지 않을 때 발생한다. 반면 자유주의 모델에서 시민 불복종은 민주주의와 법의 지배를 기반으로 한 사회에서 기본권과 자유가 심각하게 침해받았을 때 혹은 공공의 관심사를 해결하고 공정한 질서를 바로잡기 위해 발생한다. 이 모델을 가장 정교하게 정식화시킨 사상가는 역시 존 롤즈이다. 그는 시민 불복종이 '거의 정의로운 사회(nearly just society)', 즉 일정 수준의 정치적 정의와 권리 보장이 이뤄져 있지만 어떤 이유에서든 권리의 심각한 위반이 발생했을 때 발생한다고 본다.[27] "체제의 합법성을 인정하고 받아들이는 시민들"은 자신들의 사적인 이익의 침해가 아니라, 기본권이나 정치적 자유에서 심각한 위반이 발생했음에도 합법적 경로를 통한 시정이 불가능할 때 시민 불복종을 통해 개인의 기본적 권리를 위반하는 법이나 정부 정책에 수정을 요구할 수 있다. 롤즈와 여러 차이점에도 불구하고 드워킨의 시민 불복종 역시 권리를 보호하는 측면에서 시민 불복종의 중요성을 인정한다. 그는 연방대법원이 헌법이 보장하는 개인권이나 정치적 권리를 제한시키는 판결을 내린다면 이에 불복종하는 것은 정당하다고 주장한다.[28] 요컨대 자유주의자들에게 시민 불복종을 통해 나타나는 시민성은 — 자유주의적 시민성의 유래와 유사하게 — 정당하지 않은 방식으로 개인의 기본권과 자유가 침해되었을 때 이것을

---

26 존 롤즈, 2003, 『정의론』, 황경식 역, 이학사, 477쪽.

27 롤즈, 2003, 앞의 책, 474쪽.

28 Ronald Dworkin, 1977, *Taking Rights Seriously*, Cambridge: Harvard University Press, p.255.

www.kci.go.kr

바로잡아 공정한 제도를 유지하기 위해 저항하는 것을 의미한다.

그렇다면 법적으로 보장된 권리에 대한 요청을 어떻게 수행할 것인가? 자유주의자들은 이 기본권의 보호 요청과 법 위반 행위의 정당화는 종교적 에토스에 호소하는 것이 아니라 헌법의 원칙 혹은 정의의 원칙에 호소해야 한다고 주장한다.[29] 그것을 정당화시키는 이유는 조금씩 다르지만, 대체로 자유주의자들은 민주 사회에서 살고 있는 시민들 다수에게 호소할 수 있는 헌법, 또는 정의의 원칙을 통해서만 소통과 설득이 가능하다고 생각한다. 자유주의자들은 시민 불복종 행위의 핵심 요소로서 '공개성', '비폭력성', '양심성', '법의 지배에 대한 존중'으로 본다는 점에서 간디와 킹의 시민 불복종에 외양적으로 동의하는 듯하다.[30] 그러나 자유주의자들이 엄격하고 규율된 태도를 강조하는 이유는 비폭력과 공개성의 틀 속에서만 동료 시민들과 소통을 증진시키고 그들을 설득할 수 있다고 생각하기 때문이다.

자유주의자들이 시민 불복종을 통해 행위자가 드러내는 시민성은 기본권의 침해를 방지하고 권리의 보장을 증진시킴으로써 공정한 제도를 유지하려는 노력이다. 그들은 이것이 공적 이성의 언어로 헌법적 기준에 호소해 자유롭고 평등한 다수의 시민들을 설득하는 방식으로 이뤄져야 한다는 내용의 시민성을 덧붙이면서 시민 불복종의 언어에 담긴 종교성을 탈색시킨다. 그런데 시민 불복종이 헌법적 가치와 공유된 정의관에 호소해야 한다면, 기존의 헌법 규범이나 정의관이 포괄하지 않는 급진적 정치적 규범이나 열망은 어떤 방식으로 표출해야 하는가? 이는 자유주

---

29 롤즈, 2003, 앞의 책; Dworkin, 1977, 앞의 책, pp.255~260; Carl Cohen, 1971, *Civil Disobedience: Conscience, Tactics and the Law*, New York: Columbia University Press, p.298.

30 롤즈, 2003, 앞의 책, 475쪽.

www.kci.go.kr

의 모델이 지닌 뚜렷한 이론적 한계를 시사한다.[31] 하지만 앞선 한계점과 논쟁의 지점들을 명확히 인식하는 전제에서 사용된다면, 자유주의 모델은 시민 불복종의 핵심 요소를 비교적 압축적이고 명료하게 이론화한 개념 틀을 제공한다는 점에서 유용성을 지닐 수 있다.

(3) 민주적 모델

시민 불복종의 세 번째 유형인 민주적 시민 불복종 모델은 자유주의의 현상 유지적 성격을 넘어서 민주적 참여, 숙의를 통한 자기 지배의 중요성을 강조한다.[32] 슈어먼은 이 유형에 속하는 사상가로 피터 싱어(Peter Singer), 하워드 진(Howard Zinn) 등을 포함시키지만 주로 한나 아렌트와 위르겐 하버마스의 논의에 집중해 민주적 시민 불복종 유형의 특징을 설명한다. 이들에게 시민성은 공화주의적 시민성에 대한 이해와 유사하게 정치 공동체에 대한 책임감과 의무에 기초한 자기 지배와 정치 참여에 대한 열망, 그리고 이를 통해 민주적 정당성을 더 확장시키고 바람직한 변화를 이끌어내고자 하는 것으로 이해된다.

아렌트의 시민 불복종 논의는 당대의 자유주의 법학자들에 대한 비판에서 시작한다. 그가 보기에 당대의 자유주의 법학자들은 시민 불복종을 현재 작동중인 사법 체계 내에서 해석되고 검토되어야 할 하나의 법적 사건으로 축소시키면서 이것의 정치적인 의미를 간과했다.[33] 그는 1960년대 미국에서 발생한 시민 불복종 운동은 평등한 시민들이 공적 영역에 나와 대화, 토론, 설득, 숙의의 과정을 거쳐 공동체에 관한 업무를 함께

31 Scheuerman, 2018, 앞의 책, p.42.

32 Scheuerman, 2018, 앞의 책, pp.55~80.

33 Hannah Arendt, 1972, *Crises of the Republic*, New York: Harcourt, pp.55~56.

www.kci.go.kr

결정하는 공적 자유의 정신이 부활한 것을 의미한다고 보았다.[34] 아렌트가 관찰한 바에 따르면 시민 불복종 운동이 발생한 까닭은 당시 미국의 정치 시스템 특히 대의 기구가 시민들에게 공적 문제를 심의하고 결정할 수 있는 충분한 공간을 제공하지 않았기 때문이다. 시민 불복종은 정치적 자유에 대한 요구에 반응하지 않는 현행 정치 제도에 균열을 내고 자기 지배와 공적 자유의 열망을 성취하고자 한 법 바깥의 행위(extra-legal action)인 것이다.[35] 이를 통해 시민 불복종은 공동의 지평으로서 세계를 변혁시키고 더 나은 장소로 만들 것을 목표로 한다. 아렌트는 미국의 헌법과 혁명 정신에 부합하는 이 자발적 결사체의 급진화된 형태로서 시민 불복종을 헌법의 가장자리에 위치시켜 헌법적 근거를 갖고 대의제의 한계를 보완할 필요가 있다고 주장한다.[36]

흥미롭게도 아렌트는 시민 불복종의 정치적 차원을 강조하는 과정에서 앞선 모델이 당연시해 온 시민 불복종의 핵심 속성에 도전을 제기하는 새로운 견해를 제시한다. 첫째, 그는 자유주의나 종교적 모델과 달리 시민 불복종에서 양심의 중요성을 상대적으로 덜 강조하는 대신 대화와 토론, 설득과 같은 정치적 차원이 더 중요함을 역설한다. 이를 통해 그는 시민 불복종에서 자기 정화의 차원이라는 윤리적 차원에 대한 부담을 완화시키고, 대화, 토론, 함께 행위하는 등 정치적 차원을 가지는 것만으로도 이 행위의 정당성을 드러낼 수 있다고 보았다.[37] 둘째, 그는 시민 불복종이 반드시 비폭력적 행위일 필요는 없다고 본다. 그는 만약 간디의

---

34 Arendt, 1972, 앞의 책, p.203.

35 Arendt, 1972, 앞의 책, p.80.

36 Arendt, 1972, 앞의 책, p.80.

37 Arendt, 1972, 앞의 책, p.55; Danielle Petherbridge, 2016, "Between Thinking and Action," *Philosophy and Social Criticism* 42(1), pp.971~981.

www.kci.go.kr

비폭력 운동이 전체주의 정권하에서 발생했다면 그 결과는 탈식민화가 아닌 대량 학살이었을 것이라고 본다.[38] 폭력의 부재는 아렌트에게 평등한 시민들 간의 대화, 토론, 설득, 함께 행위하는 것으로 특징지어지는 정치적인 것이 발생할 수 있는 조건이라는 데는 의심의 여지가 없다.[39] 그럼에도 그는 비폭력을 교조적으로 고수하는 것이 또 다른 위험성을 낳을 수 있으며 궁극적으로 정치의 가능성을 좌절시킬 수 있다는 비폭력의 이면도 염두에 두고 있었다. 셋째, 그는 자유주의자나 간디, 킹 등과 달리 불복종자들이 법적 처벌을 반드시 받아야 하는지에 대해 구체적 언급을 피하며 유보적 입장을 내놓았다.[40] 이처럼 그는 전통적으로 시민 불복종의 핵심 요소라고 간주되는 요소들에 새로운 해석과 완화된 기준을 제시함으로써 불복종 행위에 요구되는 규범적 엄격성을 완화시키고 이 저항 행위에 대한 장벽을 낮추려고 했다.

독일의 사회학자 위르겐 하버마스도 서독에서의 반전 운동을 예의 주시하면서 아렌트와 유사하게 시민 불복종을 통해 공화주의적 차원의 시민성을 강조했다. 당시 서독 정부는 다수 시민들의 반대에도 불구하고 나토(NATO)의 중거리 핵미사일 전력의 핵심 체계인 퍼싱2 탄도 미사일과 그리폰 순항 미사일을 서독에 설치하려고 했다. 의회는 이에 대한 의견 수렴이나 민주적 숙의 과정 없이 이 사안을 다수결로 통과시켰는데 이에 대해 많은 시민들이 반발했던 것이다. 이런 상황 속에서 하버마스는 시민 불복종자들을 반란자 혹은 범죄자로 취급하는 학자들과 정부 관료들의 주장을 비판하며 시민 불복종이 민주적으로 정당한 정치 행위

38 Arendt, 1972, 앞의 책, p.152.

39 Hannah Arendt, 1998, *The Human Condition*, Chicago: Chicago University Press.

40 Scheuerman, 2018, 앞의 책, pp.70~71.

www.kci.go.kr

라고 논증했다.[41] 하버마스는 정당성과 합법성을 개념적으로 구분한다. 시민 불복종을 불법적이고 폭력적 시위라고 비난하는 당시 서독의 법률가들이나 정치인들은 합법적인 것이 정당하다는 가정에 기초해 시민 불복종을 다른 범죄 행위와 동일시했다. 그는 이것이 독일의 헌법학자 카를 슈미트(Carl Schmitt)의 이론에 기초한 권위주의적 법률주의(authoritarian legalism)에 다름 아니라고 비판한다.[42] 이와 달리 하버마스에게 민주적 정당성은 기계적인 합법성을 통해서가 아니라 적절한 숙의와 토론의 과정을 갖는 민주적 제도와 절차를 통해 형성된다.[43] 이 점에서 그는 시민 불복종이 기존 질서의 합법성을 인정하면서도 새로운 변화와 수정의 계기를 만들어 "미완성의 프로젝트로서 헌법"을 보충하고 민주적 정당성을 수호하는 역할을 한다고 보았다.[44]

하버마스에게 시민 불복종은 권리를 보호하는 차원을 포함하지만 이것을 넘어서는 정치적 행위로 이해된다.[45] 하버마스는 롤즈를 위시한 자유주의자들이 주장하듯 법적으로 보장된 권리가 침해되었을 때뿐만 아니라 반전, 반핵, 환경 운동에서 볼 수 있듯 정치 공동체의 생존과 같은 시급하고 돌이키기 힘들고 긴급한 사안에 대한 정부의 결정에 대해서도 주어진 제도를 거치지 않더라도 불복종 행위를 할 수 있다고 본다. 정부의 정책 결정과 부당한 법에 저항하는 상징적 행위를 통해 공동체 구성원들에게 사태의 중요성을 환기시키고 새로운 소통 과정과 심의, 의결

---

41 Jürgen Habermas, 1985a, "Right and Violence: A German Trauma," *Cultural Critique* 1, pp.125~139.

42 Habermas, 1985a, 앞의 논문, pp.129~134.

43 Jürgen Haberams, 1996, *Between Facts and Norms*, Cambridge: MIT Press.

44 Habermas, 1996, 앞의 책, p.384.

45 William Smith, 2008, "Civil Disobedience and Social Power," *Contemporary Political Theory* 7, pp.83~84.

www.kci.go.kr

이 필요함을 알릴 수 있기 때문이다.[46] 이 점에서 시민 불복종은 다수결의 원칙을 통해서 정책을 결정하는 대의 정치 시스템의 공식적 창구를 넘어서 민주적 시민으로서의 정치적 주체성과 자기 지배의 원리에 기초한 책임감 있고 참여적인 정치 행위로 정당화할 수 있다.[47]

그러나 그는 시민 불복종이 성숙한 문화의 징표일 수 있기 위해서는 절제되고 책임감 있는 행동이 뒤따라야 한다고 덧붙인다. 아렌트가 시민 불복종의 핵심 요소인 양심성, 비폭력성, 법적 처벌을 받으려는 의지 등에 대해 모호한 입장을 내놓았던 것과 달리, 하버마스는 롤즈의 논의를 인용하면서 시민 불복종자들이 '비폭력', '공개성', '양심성', '법의 지배에 대한 존중'의 태도를 일정한 형태로 견지해야 한다고 주장한다.[48] 그것이 시민 불복종자의 도덕성을 보여주고 동료 시민들에게 정치적 호소력을 높일 수 있기 때문이다.[49] 이 점에서 하버마스는 시민 불복종자들이 스스로를 무절제한 폭력 혁명으로부터 구별시켰으며, 민주주의를 심화시키고 이것의 정당성을 확장시킬 수 있는 성숙한 정치 문화를 만들어냈다고 평가한다.[50]

하버마스와 아렌트로 대표되는 민주적 시민 불복종 유형은 법적으로 보장된 권리를 요청하는 것을 넘어서 정치 과정에 실질적으로 참여해 자기 지배라는 이상을 요청하는 측면의 시민성의 측면을 잘 부각시킨다. 자유주의 모델의 권리 중심적 시각과 달리, 하버마스와 아렌트는 권리의

---

46 Jürgen Habermas, 1985b, "Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State," *Berkeley Journal of Sociology* 30, pp.99~102.

47 Habermas, 1985b, 앞의 논문, p.102.

48 Habermas, 1985b, 앞의 논문, p.111.

49 Habermas, 1985b, 앞의 논문, p.106.

50 Habermas, 1985b, 앞의 논문, p.111.

www.kci.go.kr

문제를 넘어서 민주적 정당성의 부재, 결핍의 측면에서 시민 불복종에 접근한다. 아렌트와 하버마스는 시민 불복종을 실천하는 것은 단순히 불법을 자행하는 것이 아니라 민주적 시민의 용기 있는 정당한 행위로 이해되어야 한다고 주장한다. 이 점에서 시민 불복종은, 하버마스의 표현을 빌리면, "합법성과 정당성 사이"에 위치한다.[51] 즉, 시민 불복종은 대의 기구가 다수결의 거대한 기계로 전락해 시민들의 요구를 반영하지 않을 때, 미완성의 프로젝트로서 헌법이 시민들의 참여를 위해 의도적으로 비워둔 공간을 활용해 합법성의 바깥에서 민주적 정당성을 확장시키고자 하는 시도이다.

그러나 엄격한 규율을 요청한 앞선 두 유형과 달리, 민주적 유형은 태도의 측면에서 다소 완화된 입장을 보여준다. 앞서 살펴보았듯, 아렌트는 시민 불복종자들이 반드시 도덕적으로 많은 부담을 질 필요가 없다고 생각하면서 불복종자들이 져야 할 과도한 규범적 부담을 경감시켰다. 문제는 이렇게 시민 불복종의 핵심 요소를 흐리게 되면 불복종자들의 행위가 책임성 있는 태도로서 시민성을 어떻게 보여줄 수 있느냐는 것이다. 다행히 하버마스는 아렌트가 제시한 만큼 시민 불복종의 핵심 요소를 흐리지는 않으면서도 불복종자들이 취해야 할 엄격성을 완화시킴으로써 시민성에 대해 더 포괄적인 해석을 내놓는다. 예컨대 아렌트와 달리 하버마스는 불복종자들이 비폭력적으로 행위하고 법적 처벌을 감내해야 한다고 주장하는데, 이런 행위를 통해서만 자신들의 행동과 주장에 책임감이 무엇인지 동료 시민들과 관료들에게 보여줄 수 있기 때문이다. 그러나 킹, 간디, 롤즈가 설정했던 비폭력과 관련된 엄격한 기준과는 달리, 하버마스는 적극적 저항 행위가 수반하는 일정한 물리력의 행

51 Habermas, 1985b, 앞의 논문, p.106.

www.kci.go.kr

사를 무조건적으로 '폭력 행위'로 규정하는 것은 시민들의 정당한 의사 표명을 과도하게 제약하는 것일 수 있기에 이에 반대했다.[52] 이 점에서 그는 시민 불복종자들에게 요구되는 과도한 규범적 요구가 시민 불복종의 발생에 지나친 제약으로 작용하지 않도록 하고자 했다.

요컨대, 이 절의 논의를 정리하면, 시민 불복종의 세 모델을 통해 자세히 살펴보았듯 시민 불복종은 사회적 부정의에 적극적으로 저항하면서도 책임 있는 민주적 시민으로서의 원칙과 태도를 견지할 수 있는 방법에 대해 체계적이고 풍부한 논의와 이론적 검토를 제시해 왔다. 물론 내부적으로 다양한 시각들 사이의 근본적 이견이 존재하며 이에 대한 지속적 논쟁은 시민 불복종을 '본질적으로 논쟁적인' 개념으로 이해해야 할 이유이기도 하다. 특히 저항의 시민성과 관련해 시민 불복종의 다층적 전통은 다음과 같은 네 가지 구체적 함의를 지니며, 시민성에 관한 이 같은 함의는 다음 장에서 다룰 전장연 사례를 분석함에 있어서 유용한 이론 틀을 제공한다. 첫째, 종교적 모델은 저항의 시민성이 부정의에 저항하고 더 나은 미래의 질서를 탄생시키기 위한 노력과 행동 들을 실천함에 있어 상당한 호소력을 가질 수 있음을 보여준다. 특히 종교적 시민 불복종은 자기 헌신에 대한 강조를 통해 비폭력, 법적 처벌 감수, 공개성 등의 원칙을 엄격하게 지키는 데서 나오는 규범적 권위를 통해 오늘날에도 여전히 큰 영향력을 갖고 있다. 둘째, 자유주의자들의 시민 불복종 모델이 예시하듯 시민성은 보편적 기본권(혹은 그렇게 여겨지는 권리)이 침해되었을 때 헌법과 정의의 원칙에 호소해 이것의 보장을 요청하는 차원을 포함한다. 또한 이들에게 시민성은 사적 언어나 종교적 언어를 통해 소통하는 것이 아니라 공적 언어를 통해 다수를 설득시키는 소통적

52 Scheuerman, 2018, 앞의 책, pp.77~78.

www.kci.go.kr

행위로 이해된다. 셋째, 민주적 모델이 보여주는 시민성은 공화주의 전통에서 강조하는 것처럼 시민들이 대의제 정치 시스템이나 기성 정당 등 매개 조직에 자신의 정치적 권리를 위임하는 데 그치지 않고 공동체의 업무에 대해 직접 토론, 숙의, 심의 결정하는 정치 참여를 의미한다. 또한 이들은 시민 불복종자들이 지켜야 하는 규범적 원칙에 대한 지나친 강조가 이들의 공적 행위를 좌절시키지 않도록 시민 불복종의 요소들에 완화된 해석을 제공한다. 넷째, 시민 불복종 개념 일반이 공유하고 있는 태도로서 시민성을 들 수 있다. 즉, 시민 불복종은 특정한 법률이나 규제, 행정 명령 등 공동체 구성원이라면 준수해야 할 법적 의무가 있는 공적 규칙을 의도적으로 위반하는 방식으로 저항을 하지만, 무절제나 폭력, 독선이나 비타협적 태도에 기반한 불법 행위가 아닌 책임감과 절제에 기초해 비폭력, 공개성, 법에 대한 존중 등을 준수하는 규율된 태도로서 시민성을 의미한다. 책임과 원칙에 기반한 저항이라는 공유된 지향 아래 발전해 온 시민 불복종 전통의 저항적 시민성에 대한 이같이 풍부한 숙고가 오늘날 우리 사회에 시사하는 바에 대해서는 다음 장에서 이어서 살펴보도록 한다.

4. 시민성으로서 시민 불복종의 실천적 함의: 전장연 이동권 투쟁을 중심으로

앞선 논의를 통해 우리는 시민 불복종 개념이 저항을 통한 시민성의 실천을 사유하는 데 있어서 가지는 다층적인 이론적 함의를 살펴보았다. 이를 바탕으로 이 장에서 우리는 저항을 통해 이해된 시민성의 다양한 차원이 현재 우리 사회가 직면하고 있는 사회 갈등과 정치적 저항의 문

www.kci.go.kr

제를 성찰하는 데 있어서 구체적으로 어떠한 실천적 함의를 제시하는지 살펴본다. 이를 위해 우리는 최근 전장연의 이동권 투쟁을 둘러싸고 전개된 '시민성'과 관련된 논쟁에 초점을 맞춘다. 전장연이 진행해 온 시위는 1) 우리 사회에서 오랫동안 차별과 소외를 겪고 있는 장애인들이 2) 합법적 형태의 시위 혹은 저항이라는 범위를 벗어나서 3) 공개적이고 여론 호소적인 동시에 직접적이고 공세적인 형태로 4) 보편적인 기본권 보장을 요구하는 저항 운동이라는 점, 그리고 5) 그들의 시위를 두고 '폭력성', '불법성', '야만성' 등을 지적하는 논쟁이 전개되었다는 점에서 시민성에 관한 앞선 논의를 실제적 맥락에서 구체적으로 살펴보는 데 적합한 사례로 보인다. 따라서 아래에서는 먼저 이 시위에 가해진 '비시민적' 혹은 '비문명적'이란 비판적 시각들이 '시민성' 혹은 '시민적 태도'에 관한 지나치게 좁고 경직된 이해와 연결되어 있음을 지적한 후, 시민 불복종 개념을 통해 나타난 다양한 종류의 시민성이 전장연 시위에서 어떤 방식으로 나타났는지를 고찰할 것이다.

전장연은 2022년 3월부터 장애인들의 이동권의 보장을 요구하기 위해 사람들이 지하철을 많이 이용하는 출근 시간에 지하철 탑승을 의도적으로 지연시키는 시위를 진행했다. 이들의 저항 행위는 사회적 약자의 기본권 확보라는 공적인 동기를 기반하고 있음에도 불구하고 출근길 다수의 시민들에게 피해를 유발한다는 점 및 집회나 시위 관련 현행법의 위반 소지가 있다는 이유에서 많은 이들로부터 비난의 표적이 되었다. 특히 보수 언론 및 논평가 들은 '불법적', '반(反)공익적', '비타협적' 등의 프레임을 통해 전장연의 시위를 비시민적 행위로 비판했다. 대표적으로 당시 국민의힘의 이준석 당 대표는 전장연의 행동이 "서울 시민을 볼모로 한 불법시위"라고 규정하며, 출근 시간을 '고의적'으로 노린 시위가 "비문명적"이라고 주장한 바 있다.[53]

www.kci.go.kr

그러나 전장연 저항에 대해 비판적인 이들은 대체로 불법 시위가 자유 민주주의 사회에서 정당하지 않다고 전제한다. 왜냐하면 이들의 시각에서 시민성이란 오직 합법적 통로를 통해야 하며, 고의적 법 위반 행위는 사회의 법질서를 무너뜨린다는 점에서 비시민적이기 때문이다. 달리 말해 이들은 준법과 위법이란 기준을 가지고 전자를 시민적, 후자를 비시민적으로 나누는 이분법적 사고를 통해 정치 행위를 판가름한다. 그러나 시민 불복종과 시민성에 대한 다층적 이해는 정치 행위의 정당성이 오직 법의 준수 여부에 달린 것이 아니며, 위법하지만 정당한 정치 행위도 있다는 것을 알려준다. 우리가 앞서 살펴본 이론가들은 민주주의가 시민들의 문제 제기에 개방되어 있고, 어떤 경우에 그것은 불법적 방식을 포함할 수 있다고 본다. 따라서 시민 불복종은 주어진 부정의를 바로잡고 민주적 이상에 비춰 사회가 변화될 수 있는 것을 가능케 하는 정당한 수단이다. 이 사실을 무시하고 법의 준수 여부로 모든 정치 행위를 판단해 위법한 정치 행위를 모두 부당한 것으로 규정할 때 민주주의는, 하버마스의 표현을 빌리면, 권위주의적 법률주의의 함정에 빠지게 된다.[54] 이 점에서 여러 언론들이나 정치인들이 주장하는 것처럼 전장연의 정치 행위를 법을 위반한다는 단순한 이유 때문에 범죄와 동일시하는 것은 민주적 법치 국가의 원리에 대한 편협하고 권위적인 이해에 다름 아니다.

전장연의 불법성을 이와 같이 지적하는 것 외에도, 이 비판가들은 저항 도중에 이들이 보여주는 비타협적·비존중적 태도를 언급하면서 의도적으로 이들의 '비시민성'을 부각시켰다. 전장연을 시민들의 출근을 방

---

53 오경묵, 2022, "이준석·전장연, 시위 토론…'고의성 문제' vs '비문명적 아냐'," 『조선일보』 2022.4.14.(검색일: 2023.6.21.).

54 Habermas, 1985b, 앞의 논문, pp.105~106.

www.kci.go.kr

해하는 “폭력 조장 단체”라고 비난하는 주장을 하는가 하면, 전장연의 행동이 시민적·공공적이기보다 자신들의 사적 이익을 추구하고 있다는 비난은 시위를 하는 1년 동안 지속되었다.[55] 그러나 앞서 시민 불복종의 세 모델을 통해 살펴보았듯 시민 불복종을 본질적으로 논쟁적인 개념으로 보는 관점은 시민성이 다양한 방식으로 실천되고 정당화될 수 있음을 보여준다. 예컨대 간디나 킹에서 볼 수 있듯이 구조적이고 심각한 부정의가 존재하고 협상이나 타협에 의한 문제 해결 시도가 반복적으로 좌절되었을 때, 사회적 불편을 어느 정도 야기할지라도 위력 행사 등의 직접 행동의 수단을 채택하는 저항 운동은 정당성을 가질 수 있다. 또한 하버마스나 아렌트는 ‘인민의 자기 지배’라는 민주적 이상을 강조하며 비폭력과 자기희생 등의 규범과 관련해 지나치게 엄격한 기준을 요구하는 것이 지닌 반(反)민주적·반(反)정치적 위험을 경고한 바 있다. 이 같은 점들을 고려할 때, 시민 불복종 전통의 시민성에 대한 다층적이고 포괄적인 이해는 경직된 법률주의적 잣대로 전장연 시위를 ‘비시민적’이라고 비난하는 시각이 지닌 한계점을 분명히 보여준다.

전장연 저항 운동의 시민성과 관련해 한 가지 주목할 점은 그들이 자신들의 저항 운동을 헌법과 국제 협약 등에서 필수적인 요소로 규정하는 기본권에 대한 호소를 통해 정당화하는 방식이다. 시민 불복종에 대한 자유주의적 정당화를 통해 살펴보았듯이, 헌법적 혹은 보편적 권리에 대한 중대한 침해가 발생하고 합법적 경로를 통한 문제의 시정이 부당하게 지연되는 경우에 법에 불복종하며 권리 보장을 요구하는 저항 행위는 나름의 정당성을 주장할 수 있다. 전장연은 지하철 시위에 앞서서

55 MBC라디오시사, 2023, “[시선집중] 하태경 ‘전장연은 폭력 조장 단체’ 발언에 대한 반론…‘마녀사냥’ ”(검색일: 2023.6.19.).

www.kci.go.kr

‘장애인도 “권리를 보장받는 시민”인 사회’를 핵심 메시지로 외쳤으며,[56] 이들이 요구하는 사회적 약자들에 대한 보호 및 이동권을 보장하는 것은 유엔(UN) 장애인권리협약뿐만 아니라 대한민국 헌법 제34조 제5항과 ‘교통약자의 이동편의 증진법교통약자의 이동편의 증진법’에서도 명시하는 기본권에 해당한다.

이들이 직접 행동을 실천한 데는 헌법이 명시하는 기본적 권리가 오랫동안 무시되어 왔음에도 개선의 여지가 희박한 정치 현실 때문이었다. 전장연의 박경석 대표는 “그들은 집시법, 철도법 등 법률로 저희를 처벌하려고 하지만, 저희는 헌법, 유엔장애인권리보장법 등을 가지고 저들에게 이야기하겠습니다. 헌법에 명시된 ‘누구도 차별받지 아니한다. 법 앞에 모두 평등하다’는 그 법은 왜 지키지 않냐고 묻고 오겠습니다”라고 반문했다.[57] 이처럼 전장연은 ‘법 앞의 평등’과 ‘장애인 기본권 보장’이라는 헌법과 국제 협약이 명시하고 있는 기본적 권리가 장기간 침해되고 있는 상황이 오히려 더 “불법적”이며 이러한 현실에 저항하는 운동의 주체에게 불법성의 책임을 묻는 것은 부당한 것이 아닌지 되묻는다.

나아가, 기본적으로 전장연의 메시지는 권리에 기초를 두고 있지만, 그들이 단순히 권리 보호를 내세우는 것에 그치지 않고, 구체적인 법안 실행과 정책, 예산 과정에까지 관여하려고 노력한다는 점에서 민주적 시민 불복종이 보여주는 시민성의 측면으로 전장연을 조명해 볼 수도 있을 것이다. 전장연은 2022년 3월 대통령 인수 위원회와 만나 정치의 주체로서 예산 마련과 ‘장애인권리보장법’, ‘장애인탈시설지원법’, ‘장애인

56 전국장애인장애철폐연대, 2022, “제39차 출근길 지하철 탑니다: 시민 여러분, 장애인도 시민으로 살게 해주십시오!”(2022.10.17.)(검색일: 2023.6.28.).

57 전국장애인철폐연대, 2023, “박경석 대표 체포영장 발부 및 집행 관련 입장”(2023.3.17.)(검색일: 2023.6.28.).

www.kci.go.kr

평생교육법' 등 각종 법안 마련과 구체적인 정책 제안을 촉구하기도 했다. 하지만 이 같은 적극적이고 주체적인 참여 및 활동에도 불구하고, 전장연이 요구한 정책들은 번번이 좌절되어 왔으며 정책 입안 과정에서 의도적으로 배제되는 경우도 발생했다. 한 예로 2023년도 정부 예산 심의 과정에서 좌절된 '장애인 권리 예산' 현실화 요구를 들 수 있다. 국회가 전장연 등의 목소리를 받아들여 해당 예산을 대폭 반영하려고 시도했으나 기획재정부의 반대로 결국 실질적 증액이 거의 이루어지지 못한 채 예산이 확정되었다.[58] 이 같은 정치 현실은 합법적이고 제도적 창구를 통해 이들의 목소리가 반영되기 힘든 구조화된 배제의 측면을 잘 보여주며, 이러한 민주적 결손(democratic deficit)은 배제의 당사자들이 제도 바깥에서 저항 등을 통해 참여의 공간을 확장시킬 필요성과 정당성을 드러낸다.[59]

물론 전장연의 저항 운동이 잘 알려진 형태의 — 예컨대 마틴 루서 킹이나 롤즈의 모델 — 시민 불복종의 문법을 충실히 따르고 있는지, 나아가 그들의 운동을 시민 불복종의 전통 속에서 이해하는 것이 적절한지에 관해서는 다양한 시각이 있을 수 있다. 그리고 강조되어야 할 점은, 저항의 시민성에는 '시민 불복종'을 넘어서는 훨씬 넓은 지평이 존재한다는 점이다. 예컨대 시민 불복종 개념이 민주적 시민성과 저항의 실천을 함께 사유하도록 도와준다는 시각도 있는 반면에, 이런 '시민성' 혹은 '시민적 태도'에 대한 요청이 현실에서 발생하는 저항의 다차원성을 축

58 강혜민, 2023, " '전장연 지하철행동은 존엄을 위한 투쟁' 인권시민사회, 지지 나서," 『비마이너』 2023.1.20.(검색일: 2023.6.21.).

59 전장연 저항 운동과 관련해 이 글에서 초점을 맞춘 것은 전장연 시위를 둘러싼 시민성 논쟁이었으며 분량상의 제약으로 인해 전장연이 지향하는 시민성에 대한 분석은 이 글에서는 제한적인 범위 내에서 전개되었다. 이에 대한 본격적인 논의는 후속 연구에서 진행할 것을 약속드린다.

www.kci.go.kr

소시킬 수 있다는 비판도 있다. 이러한 관점을 견지하는 논평가들은 시민 불복종이 요청하는 시민적 태도로서 시민성에 대한 과도한 요구 — 비폭력, 공개성, 법에 대한 존중, 양심성 — 가 저항가들의 행동에 지나치게 엄격한 기준을 부과해 저항을 근본적 차원에서 좌절시킨다고 비판한다.[60] 따라서 일부 이론가들은 시민 불복종에서 '시민'을 빼고 이것을 대체할 새로운 개념으로 폭력적·비공개적·법적 처벌을 회피하는 방식으로 수행되는 '비시민적 불복종(uncivil disobedience)'을 옹호하기도 한다.[61]

그러나 이 같은 입장은 이론 및 실천의 차원에서 여러 문제를 수반한다는 점을 필자들은 지적하고자 한다. 이론적으로 이들은 시민 불복종의 전통을 자유주의, 특히 롤즈적 시민 불복종 개념으로 지나치게 협소하게 이해하는 경향이 있다. 그러나 이런 이론적 난점보다 더 중요한 것은 비시민적 불복종 개념이 야기할 수 있는 실천적 차원에서의 문제이다. 셀리케이츠(Robin Celikates)가 잘 지적한 것처럼 시민 불복종 개념에서 시민적(civil)이라는 단어를 고수하는 것은 현실에서 행위자들이 스스로를 어떻게 인식하고 그들이 소통의 대상으로 삼는 다른 사람들이 이 저항을 공적으로 어떻게 인식하는지의 여부와 관련해 중요한 정치적·법적·도덕적 의미를 갖고 있기 때문이다.[62] 즉, 정치적 동기를 갖고 법을 위반하는 행위자들은 자신의 행위가 '시민' 불복종에 해당한다는 점을 강조하고 공익적 성격을 부각함을 통해 지나치게 가혹한 처벌이 부당함을 주장하고 시민들의 광범위한 참여나 지지를 호소할 수 있다. 이처럼

60 Celikates, 2016, 앞의 논문; Delmas, 2018, 앞의 책; 이재승, 2014, 앞의 논문.

61 Delmas, 2018, 앞의 책.

62 Robin Celikates, 2020, "Radical Civility," In *Debating Critical Theory*, edited by Julia Christ, Kristina Lepold, Daniel Loick, and Titus Stahl, Lanham: Roman &Littlefield, p.18.

www.kci.go.kr

시민 불복종 전통이 축적해 온 이념적 권위와 시민성에 관한 풍부한 숙고를 고려할 때, 시민 불복종의 언어를 통해 전장연의 저항 행동을 분석하는 것은 이 사례를 둘러싼 시민성에 관한 논쟁을 이해하는 데 도움을 준다는 것이 이 장에서 강조하고자 했던 바다.

5. 결론

이 글은 시민 불복종 전통의 내적 다양성 및 개념적 개방성을 살펴봄을 통해서 저항의 차원을 통해 형성되고 표출되는 다양한 형태의 시민성에 대한 체계적인 이론적 검토의 중요성 및 이론적 함의를 보여주었다. 나아가 전장연 저항 운동의 사례를 통해 우리는 '시민성' 혹은 '시민적 태도'에 대한 협소한 이해 — 예컨대 엄격한 법률주의 — 가 정당한 형태의 정치적 저항을 어떻게 억압할 수 있는지를 살펴보았고, 저항의 시민성에 대한 체계적인 이론적 검토가 오늘날 민주주의의 제도적·규범적 위기 상황에서 비판적인 시민성에 대해 다시 숙고하고 민주적 가치를 수호·확장하는 데 중요한 실천적 함의를 가진다는 점을 강조했다. 나아가 시민적 권리와 의무, 그리고 시민적 태도와 원칙에 기반한 법률 위반 행위 등과 관련해 시민 불복종 전통이 발전시켜 온 책임 있는 저항의 원리들은 민주적 혁신의 핵심 과제로서 비판적·참여적 시민성 강화를 모색하는 최근의 시도들과 관련해서도 중요한 이론적·실천적 함의를 갖는다는 것이 이 글의 주장이다.

접수일(2023.11.26.), 심사 및 수정일(1차 2023.12.15., 2차 2023.12.23.), 게재확정일(2023.12.24.)

www.kci.go.kr

참고문헌

1차 자료

롤즈, 존. 2003. 『정의론』, 황경식 역. 이학사.

Arendt, Hannah, 1972, *Crises of the Republic*, New York: Harcourt.

Habermas, Jürgen, 1985a, "Right and Violence: A German Trauma," translated by Martha Calhoun, *Cultural Critique* 1, pp.125~139.

_____, 1985b, "Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State," translated by John Torpey, *Berkeley Journal of Sociology* 30, pp.95~116.

King Jr., Martin Luther, 1963, "Letter from Birmingham Jail," Jack Miller Center, https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html/(검색일: 2023.6.14.).

Scheuerman, William, 2018, *Civil Disobedience*, Cambridge: Polity Press.

2차 자료

〈단행본〉

뮐러, 얀 베르너, 2022, 『민주주의 공부』, 권채령 역, 월북.

변재원, 2023, 『장애시민 불복종』, 창비.

오현철, 2001, 『시민불복종: 저항과 자유의 길』, 책세상.

한국법철학회 편, 2001, 『법치국가와 시민불복종』, 법문사.

Arendt, Hannah, 1998, *The Human Condition*, 2nd Edition, Chicago: Chicago University Press,

Bellamy, Richard, 2008, *Citizenship: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.

Cohen, Carl, 1971, *Civil Disobedience: Conscience, Tactics, and the Law*, New

www.kci.go.kr

York: Columbia University Press.
Cohen, Elizabeth and Cyril Ghosh, 2019, *Citizenship*, Cambridge: Polity Press.
Delmas, Candice, 2018, *A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil*, Oxford: Oxford University Press.
Dworkin, Ronald, 1977, *Taking Rights Seriously*, Cambridge: Harvard University Press.
Gandhi, Mohandas, 1987, *The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi*, Vol.III, edited by Raghavan Iyer, Oxford: Oxford University Press.
Habermas, Jürgen, 1996, *Between Facts and Norms*, translated by William Rehg, Cambridge: MIT Press.
Scheuerman, William, Ed., 2021, *Cambridge Companion to Civil Disobedience*, Cambridge: Cambridge University Press.

〈논문〉
김주형·서현수, 2023, 「민주적 혁신의 정치이론: 역동적 민주주의를 향하여」, 『한국정치학회보』 제57집 1호, 한국정치학회, 7~32쪽.
맹주만, 2005, 「합법적 권위와 시민불복종」, 『철학탐구』 제18호, 중앙대학교 중앙철학연구소, 277~315쪽.
서유경, 2003, 「현대 대의 민주주의에 있어 시민불복종의 정치철학적 논거: 미셸 푸코와 한나 아렌트의 '저항 (resistance)' 개념 연구」, 『정치사상연구』 제9호, 한국정치사상학회, 247~273쪽
이재승, 2014, 「불복종, 저항 그리고 민주주의」, 『민주법학』 제55호, 민주주의법학연구회, 13~51쪽.
장동진·김범석, 2016, 「입헌민주주의와 시민불복종: 존 롤즈와 한나 아렌트를 중심으로」, 『21세기정치학회보』 제26집 4호, 21세기정치학회, 97~124쪽.

Celikates, Robin, 2016a, "Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation: Beyond the Liberal Paradigm," *Constellations* 23(1), pp.37~45.
_____, 2020, "Radical Civility: Social Struggles and the Domestication of Dissent," In *Debating Critical Theory: Engagement with Axel Honneth*, edited by Julia Christ, Kristina Lepold, Daniel Loick, and Titus Stahl, Lanham: Roman&Little-

www.kci.go.kr

field, pp.83~94.

Gallie, Walter Bryce, 1956, “Essentially Contested Concepts,” *Proceedings of the Aristotelian Society* 56, pp.167~198.

Livingston, Alexander, 2018, “Fidelity to Truth: Gandhi and the Genealogy of Civil Disobedience,” *Political Theory* 46(4), pp.511~536.

Petherbridge, Danielle, 2016, “Between Thinking and Action: Arendt on Conscience and Civil Disobedience,” *Philosophy and Social Criticism* 42(1), pp. 971~981.

Scheuerman, William, 2021, “Introduction: Why, Once Again, Civil Disobedience?” In *Cambridge Companion to Civil Disobedience*, edited by William Scheuerman, Cambridge: Cambridge University Press, pp.1~25.

Smith, William, 2008, “Civil Disobedience and Social Power: Reflections on Habermas,” *Contemporary Political Theory* 7, pp.72~89.

Walzer, Michael, 1989, “Citizenship,” In *Political Innovation and Conceptual Change*, edited by Terence Ball, James Farr, and Russell L. Hanson, Cambridge: Cambridge University Press, pp.211~219.

〈언론기사 · 보도자료 · 법령〉

강혜민, 2023, “ ‘전장연 지하철행동은 존엄을 위한 투쟁’ 인권시민사회, 지지 나서,” 『비마이너』 2023.1.20., https://www.beminor.com/news/articleView.html?idxno=24497 (검색일: 2023.6.21.).

오경묵, 2022, “이준석·전장연, 시위 토론…‘고의성 문제’ VS ‘비문명적 아냐’,” 『조선일보』 2022.4.14., https://www.chosun.com/national/national_general/2022/04/13/7CZRD5AO2JDPNJLS234Z4WEUIU/(검색일: 2023.6.21.).

전국장애인장애철폐연대, 2022, “제39차 출근길 지하철 탑니다: 시민 여러분, 장애인도 시민으로 살게 해주십시오!”(2022.10.17.), https://sadd420.notion.site/39-6218674d218d4ca0a65f70d909ee550e(검색일: 2023.6.28.).

_____, 2023, “박경석 대표 체포영장 발부 및 집행관련 입장”(2023.3.17.), https://sadd.or.kr/data/?idx=14503488&bmode=view(검색일: 2023.6.28.).

MBC라디오시사, 2023, “[시선집중] 하태경 ‘전장연은 폭력 조장 단체’ 발언에 대한 반론… ‘마녀사냥’,” https://tv.naver.com/v/36527219(검색일: 2023.6.19.).

www.kci.go.kr

Abstract

Civil Disobedience and Citizenship
— A Broader Horizon for Civil Resistance and Citizenship —

MinHyeok Kim* · JongWon Lee**

Keywords: civil disobedience, citizenship, essential contestedness, civil resistance, SADD protest

Amidst the multiple crises which are currently confronting democracy, the extensive theoretical resources on civil resistance and political responsibility, developed through the long tradition of civil disobedience, have received renewed attention from democratic theorists. By emphasizing the relevance of the concept of civil disobedience to a broader understanding of citizenship, this paper addresses two issues. First, by examining the conceptual openness and internal diversity of the civil disobedience tradition, we provide a systematical theoretical analysis of the complex layers of citizenship as shaped and articulated through various dimensions of resistance. Next, we use the case of the Solidarity Against Disability Discrimination (SADD) protest to illustrate how legitimate forms of political resistance are suppressed by the narrow understanding of 'citizenship' which prevails in Korean society; and then we suggest some practical implications of a more inclusive view of citizenship as it applies to the ongoing debates surrounding the SADD protest.

* Institute of Public Governance, Kyung Hee University.
** Department of Political Science, Indiana University.

www.kci.go.kr